



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014
מס' בקשה: 3/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

מבקשים	1	פקדו טפטו, ת.ז. 015794712
	2	פקדו דמבולו, ת.ז. 309734168
		באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק גאגולה הרב מדר זכריה 30, רחובות
	נגד	
משיבים	1	מחפוד נחמיה, ת.ז. 003130259
	2	מחפוד כוכבה, ת.ז. 005125133
		באמצעות ב"כ: עו"ד עליזה לוין הרצל 182, רחובות
	3	גטהון אימר, ת.ז. 309712024
	4	גטהון יסמין ישימט, ת.ז. 309857001
		באמצעות ב"כ: עו"ד שלום פינחס וייס ברגמן 2, רחובות

החלטה

בקשה מטעם הנתבעים 1 ו-2 (להלן – **המבקשים**) לסילוק התביעה שהוגשה נגדם על-ידי המשיבים 1 ו-2 על הסף, מחמת היעדר עילה והיעדר יריבות בהתאם לתקנות 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

א. העובדות הרלוונטיות לבקשה

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב אבן עזרא 18 ברחובות הידוע כגוש 3697 חלקה 233 (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). המבקשים היו בעת הגשת התביעה בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 12 והמשיבים 1 ו-2 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 7 בבית המשותף. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, לכל אחת מתתי החלקות צמודה חניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014
מס' בקשה: 3/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בשטח של 12.5 מ"ר. החניות סמוכות זו לזו ומסומנות בתשריט הבית באותיות ג' ו-ד' בהתאמה. בכתב התביעה שהגישו המשיבים כנגד המבקשים ביום 1.4.2014, טענו כי קיים פער בין מסמכי רישום הבית המשותף למצב הדברים בפועל ושטחה של החניה הצמודה לתת חלקה 12 (חניה ד') הרשומה על שם המבקשים אינו בהיקף של 12.5 מ"ר. לפיכך עתרו המשיבים 1 ו-2 למתן צו שיורה למבקשים להימנע מלהפריע לשימוש בחניה הצמודה לדירתם ובדרכי הגישה אליה וזאת בהסתמך, בין היתר, על הליכים משפטיים היסטוריים שהתקיימו בעניין הבית המשותף.
2. כתב התביעה הונח לפתחה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין תמר פריאנטה (להלן – **המפקחת פריאנטה**), יחד עם בקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד.
3. ביום 12.5.14, ניתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים לחסום את הכניסה לחניית המשיבים 1 ו-2 ולפגוע במוט ובשרשרת שהתקינו המשיבים 1 ו-2 במקום החניה.
4. ביום 04.10.18, הורתה המפקחת פריאנטה על העברת התיק להמשך בירור על ידי.
5. ביום 28.8.17 התקשרו המבקשים עם המשיבים 3 ו-4 בהסכם למכירת דירתם. הבעלות בדירה הועברה על שם המשיבים 3 ו-4 ביום 7.11.18. בהחלטתי מיום 06.11.18 הוריתי על תיקון כתב התביעה כך שיופנה גם נגד המשיבים 3 ו-4 בעקבות מכירת הדירה.
6. ביום 14.11.18 הוגש כתב תביעה מתוקן. ביום 13.12.18 הגישו המבקשים כתב הגנה. לשיטתם, דין התביעה נגדם להידחות על הסף מפני כך שאינם מחזיקים עוד בזכויות בנכס, וצו מניעה קבוע, ככל שיוענק, ראוי שיופנה אך כלפי המשיבים 3 ו-4. על כן, בהחלטתי מיום 18.12.18 הוריתי למבקשים להגיש בקשה נפרדת לסילוק התביעה על הסף כך שתתאפשר התייחסותם העניינית של המשיבים 1 ו-2 לסוגית מעמדם של המבקשים בהליך בעקבות שינוי הנסיבות שהתרחש בפרק הזמן שחלף מעת הגשת התביעה.
7. יצוין, כי המבקשים הגישו תביעה כנגד המשיבים 1 ו-2 ביום 8.6.14 במסגרתה דרשו כי המשיבים 1 ו-2 יפנו את חניה ד' השייכת למבקשים כך שהם יוכלו להשתמש ולחנות בה באופן תקין וראוי ובלי הפרעה. הדיון בשתי התביעות אוחד בהחלטת כב' המפקחת פריאנטה מיום 18.6.14. תביעה זו נמחקה בהסכמת המבקשים ולאור מכירת הדירה בהחלטתי מיום 28.3.19.

ב. טענות הצדדים בבקשה

8. לעמדת המבקשים, לאור מכירת דירתם לא מתקיימת עוד יריבות בינם לבין המשיבים 1 ו-2. המבקשים ציינו בבקשתם, כי בעת שהתקשרו עם המשיבים 3 ו-4 בעסקת המכר חשפו בפניהם את המצב המשפטי של הדירה ושל החניות והדבר אף עולה מהסכם המכר עצמו. לשיטתם, המשיבים 3-4 נכנסים בנעליהם ואין עוד מקום להמשך ניהול ההליך כנגדם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014
מס' בקשה: 3/21/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בתגובתם לבקשה טענו המשיבים 1 ו-2, כי מקומם של המבקשים בהליך עודנו דרוש לשם הכרעה בשאלות שבמחלוקת וכי אין מקום להורות על מחיקת התביעה נגדם. לשיטתם הן במועד הגשת כתב התביעה המקורי והן במועד הגשת כתב התביעה המתוקן היו המבקשים רשומים כבעלי הנכס ולפיכך לא ניתן למחוק אותם מן ההליך. כן נטען, כי צו המניעה הזמני, שניתן בשעתו על ידי המפקחת פריאנטה מחייב, את המבקשים עד אשר תוכרע התביעה נגדם. לשיטתם, כל אימת שהמשיבים 3 ו-4 לא נתנו הסכמתם להיכנס בנעלי המבקשים הרי שאין בסיס לסילוק התביעה נגדם.
10. בתשובתם לתגובה טענו המבקשים כי סעד כפי שנדרש בכתב התביעה ככל שיינתן אין בו כדי להשפיע עליהם כהוא זה ואך מטעם זה יש למחוק את ההליך כנגדם. הסעד איננו עוד רלוונטי כלפיהם.

ג. דיון

11. לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה לה ולאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בשתי התביעות שהגישו הצדדים ולאחר ששמעתי הצדדים בדיון שנערך בפניי ביום 28.3.19 הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. להלן אפרט נימוקיי.
12. בפתח הדיון יש לציין, כי אכן כתב התביעה המקורי הוגש כנגד המבקשים עת היו הם רשומים כבעלי תת חלקה 12 לה צמודה חניה ד'. עם זאת בניגוד לנטען על ידי המשיבים במועד הגשת כתב התביעה המתוקן 1 ו-2 כבר לא היו הם רשומים כבעלי תת חלקה 12 אלא המשיבים 3 ו-4 (הבעלות הועברה על שמם ביום 7.11.18 וכתב התביעה המתוקן הוגש ביום 14.11.18).
13. התביעה המקורית עם הסעד הנדרש בה הוגשה כלפי בעל הדין הנכון. עם זאת מצבת הזכויות העדכנית בנכס מחייבת, אפוא, בחינה מחודשת בדבר מקומם של המבקשים בהליך דנא.
14. הסעד הנדרש בכתב התביעה איננו עוד רלוונטי כלפי המבקשים מעת שמכרו את הדירה והם אינם עוד בעלי תת חלקה 12 לה צמודה חניה ד' על פי מסמכי רישום המקרקעין. משכך לא קיימת עוד עילת תביעה כנגדם. הסעד המבוקש בתביעה, ככל שיוענק בסופו של יום, יכול שיופנה אך ורק כנגד המשיבים 3 ו-4 בהיותם בעלי תת חלקה 12, ולא ניתן יהיה לכוף מכוח התביעה את המבקשים שנעדרים כיום זכויות בתת חלקה 12 או ברכוש המשותף.
15. מחיקת המבקשים מכתב התביעה מתחייבת אף מפרספקטיבה של דיני הבתים המשותפים. סעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **החוק**) קובע את מיהותם של בעלי הדין שעניינם יכול להידון בפני המפקח על רישום מקרקעין. המדובר בבעל דירה או מחזיק מטעם בעל דירה, נציגות ואף מתחזק. מרגע שהמבקשים אינם עוד בעלי דירה בבית המשותף הרי שהם אינם עוד בעלי מעמד בתביעה בפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/91/2014
מס' בקשה: 3/21/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. מכל מקום, המשיבים 1 ו-2 רשאים כמובן להביא את עמדתם של המבקשים בשאלות המצריכות בירור באמצעות זימונם לעדות ואין בעובדה שהם מחזיקים במידע חיוני לבירור התביעה, כטענתם, כדי להפוך את המבקשים לבעלי דין דרושים (ראו דברי כב' הש' סולברג ברע"א 2228/15 ג'י.טי.אס. פאוור סולושנס לימיטד נ' נתיבים דרום בע"מ (פורסם בנבו, 09.07.15)).

17. אשר על כן, אני מורה על מחיקת התביעה כנגד המבקשים. בנוסף אני קובעת, כי צו המניעה הזמני שניתן על ידי כב' המפקחת פריאנטה ביום 15.6.14 יחול כלפי המשיבים 3 ו-4 חלף המבקשים.

18. בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות. התיק ייקבע להגשת תצהירים ולהוכחות. החלטה בעניין תצא בנפרד.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ט, 16 במאי 2019, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין